

특허심판원 국선대리인 운영에 관한 규정

제1조(목적) 이 규정은 「특허심판원 국선대리인의 선임 및 운영에 관한 규칙」(이하 ‘규칙’이라 한다)에서 위임된 국선대리인의 선임, 보수 지급 등 국선대리인 운영에 필요한 사무의 처리 요령을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(국선대리인의 선임 절차) 특허심판원장이 국선대리인의 선임에 관한 결정을 한 때에는 지체없이 그 사실을 당해 국선대리인과 신청인에게 서면으로 통지(별지 제1호 또는 제2호 서식)하여야 한다.

제3조(국선대리인의 선임 취소) ① 신청인은 선임된 국선대리인이 규칙 제3조제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우에는 특허심판원장에게 국선대리인 선임 취소를 신청(별지 제3호 서식)할 수 있다.

② 특허심판원장은 제1항의 신청 또는 직권에 의해 국선대리인의 선임 취소여부를 결정하고, 그 결정을 지체없이 신청인과 국선대리인에게 통지(별지 제4호 또는 제5호 서식)하여야 한다.

③ 특허심판원장은 국선대리인의 선임을 취소한 후, 다른 국선대리인을 선임한 경우에는 그 결과를 지체없이 신청인과 선임된 국선대리인에게 통지(별지 제1호 서식)하여야 한다.

제4조(국선대리인의 사임) ① 국선대리인은 규칙 제3조제2항 각 호의 1에 해당하는 경우에는 특허심판원장에게 사임을 신청(별지 제6호 서식)할 수 있다.

② 특허심판원장은 제1항의 신청이 있는 경우에는 국선대리인의 사임 허가여부를 결정하고, 그 결정을 지체없이 신청인과 사임을 신청한 국선대리인에게 통지(별지 제7호 또는 제8호 서식)하여야 한다.

③ 특허심판원장은 제2항 규정에 따라 국선대리인의 사임을 허가한 후, 다른 국선대리인을 선임한 경우에는 그 결과를 지체없이 신청인과 선임된 국선대리인에게 통지(별지 제1호 서식)하여야 한다.

제4조의2(국선대리인의 해촉) 특허심판원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 임기 중이라도 국선대리인을 해촉할 수 있다. <신설 2020. 7. 14.>

1. 이해관계인으로부터 금품·향응을 제공받거나 청탁 또는 부당한 영향력 행사를 하는 등 그 직무수행에 지장이 있다고 인정되는 경우
2. 직무수행이 불성실한 경우
3. 특별한 사유 없이 연속하여 선임을 거부하는 경우
4. 그 밖에 해촉할 만한 사정이 있다고 인정되는 경우

제5조(국선대리인 선임예정자 명부 작성) ① 특허심판원장은 매년 12월 다음해에 국선대리를 담당할 국선대리인 선임예정자 명부를 작성(별지 제9호 서식)한다. <개정 2020. 7. 14.>

② 명부에 등재할 대리인은 심판·소송 대리 경력자 등을 대상으로 신청공고를 통해 접수된 자 중 국선대리인 운영위원회에서 지정한다. 특허법인 소속변리사의 경우에는 그 변리사 개인을 지정한다. <개정 2020. 7. 14., 2023. 11. 1.>

③ 국선대리인 선임예정자의 임기는 2년으로 한다. <신설 2020. 7. 14.>

④ 제3항에 따른 임기가 경과하더라도, 대리업무가 계속중인 경우에는 대리업무가 끝날 때까지 임기가 자동 연장된 것으로 본다. <신설 2020. 7. 14.>

⑤ 제3항에 따른 임기가 경과하더라도, 제1항에 따른 새로운 선임예정자 명부가 작성되어 새로운 임기가 시작될 때까지는 그 임기가 자동 연장된 것으로 본다. <신설 2020. 7. 14.>

제6조(국선대리인 운영위원회) ① 국선대리인 제도의 원활한 운영을 위해 국선대리인 운영위원회를 둔다.

② 운영위원회의 위원장은 특허심판원장으로 하고, 위원은 수석심판장(분야별 1인) 및 심판원장이 위촉하는 외부전문가 4인 이상으로 구성한다. <신설 2020. 7. 14.>

③ 운영위원회의 간사는 심판정책과장으로 한다.

④ 운영위원회는 「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률시행령」 제5조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 서면으로 개최할 수 있다. <신설 2020. 7. 14.>

제7조(국선대리인의 보수) ① 특허심판원장은 대리업무가 끝난 후 국선대리인에게 보수를 지급해야 한다. 다만, 첫 서면제출 전에 국선대리인의 대리가 종료된 경우에는 보수를 지급하지 아니할 수 있다.

② 국선대리인 보수지급의 세부 기준은 별표를 적용한다.

제8조(국선대리인 평가) ① 특허심판원장은 심결 전에 주심 심판관과 신청인을 대상으로 만족도 조사(별지 제11호 서식)를 실시한다.

② 특허심판원장은 제1항의 만족도 조사 결과를 국선대리인 선임에 반영할 수 있다.

부 칙 <제99호, 2019. 7. 9.>

이 훈령은 2019년 7월 9일부터 시행한다.

부 칙 <제113호, 2020. 7. 14.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2020년 7월 14일부터 시행한다.

제2조(국선대리인 임기 등에 관한 적용례) 제5조 제3항 내지 제5항의 개정규정은 이 훈령 시행 전 2019년 최초 위촉된 국선대리인 선임예정자에게 소급하여 적용한다.

부 칙 <제129호, 2023. 11. 01.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2023년 11월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제141호, 2025. 7. 21.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2025년 7월 21일부터 시행한다.

국선대리인 보수 지급기준

- 국선대리인 선임 취소/사임이 없는 경우

구 분	지급기준	금 액	해당 여부 표시
기본료	특허·실용신안	80만원	
	상표·디자인	50만원	
서면제출 횟수	2회 이상	10만원	
사건 결과	승소(일부 승소, 답변서 제출 후 취하·각하 ¹⁾ 포함)	10만원	
구술심리(설명회) 횟수	1회 당	20만원	
합 계			

※ 지급방식: 기본료 + (서면제출 횟수 + 사건 결과 + 구술심리(설명회) 횟수에 따른 값의 누계) 지급

※ 서면: 답변서, 의견서, 정정청구서만 포함

※ 심판사건이 심판 연계-조정 절차로 회부된 경우, 심판절차에 준하여 지급할 수 있음

※ 서면제출 등 대응이 없이 사건이 종료된 경우, 지급하지 않을 수 있음

- 서면제출 전 국선대리인 선임 취소/사임/해촉된 경우 : 지급 없음

- 다만, 해촉의 경우를 제외하고 사전준비(면담)를 입증할 수 있는 자료 제출 : 기본료의 30%를 지급할 수 있음

- 서면제출 후 국선대리인 선임 취소/사임된 경우 : 기본료의 50% + (서면제출 횟수 + 구술심리 횟수에 따른 값의 누계) 지급

- 국선대리인이 선임 취소/사임되고 새로 선임된 국선대리인으로서, 서면제출 및 구술심리(설명회) 참석이 없는 경우 : 기본료의 50% + (사건 결과에 따른 값) 지급

1) 피청구인 경우

[별지 제1호 서식] 국선대리인 선임 통지서

특 허 심 판 원 국선대리인 선임 통지서

심 판 번 호
사 건 의 표 시

신 청 인 성 명
 주 소

국 선 대 리 인 성 명
 주 소

1. 위 심판사건에 관한 신청인의 국선대리인 선임 신청에 대하여 위와 같은 국선대리인 선임을 통지합니다.
2. 「특허심판원 국선대리인의 선임 및 운영에 관한 규칙」 제2조제3항에 따라, 「특허법」 제147조제1항, 「실용신안법」 제33조, 「디자인보호법」 제134조제1항 또는 「상표법」 제133조제1항에 따른 답변서 제출기간을 20 . . . 까지 연장합니다.

특허심판원장

[별지 제2호 서식] 국선대리인 선임 불승인 통지서

특 허 심 판 원
국선대리인 선임 불승인 통지서

심 판 번 호

사 건 의 표 시

신 청 인 성 명

주 소

위 심판사건에 관한 신청인의 국선대리인 선임 신청에 대하여 「특허심판원 국선대리인의 선임 및 운영에 관한 규칙」 제2조제1항 및 제2항에 해당됨을 확인할 수 없으므로, 국선대리인 선임 신청을 불승인 합니다.

특허심판원장

전자문서 이용가능

【서류명】 국선대리인 선임 취소 신청서

【심판번호】

【제출인】

【성명(명칭)】

【특허고객번호】

【사건과의 관계】

(【대리인】

【성명(명칭)】

【대리인번호】)

【취소사유】

- ☐ 신청인이 스스로 대리인을 선임한 경우(입증서류 제출 제외 가능)
- ☐ 국선대리인이 해당 사건과 이해관계가 있는 등 해당 사건을 대리하는 것이 적절하지 아니한 경우
- ☐ 국선대리인이 그 직무를 성실히 수행하지 아니하는 경우
- ☐ 그 밖에 특허심판원장이 국선대리인의 선임을 취소할 만한 상당한 이유가 있는 경우(이유:)

【취지】 위와 같이 국선대리인 선임 취소를 신청합니다.

제출인(대리인)

(서명 또는 인)

【첨부서류】 1. 취소사유를 입증하는 서류 1통.

[별지 제4호 서식] 국선대리인 선임 취소 통지서

특 허 심 판 원
국선대리인 선임 취소 통지서

심 판 번 호
사 건 의 표 시

신 청 인 성 명
 주 소

대 리 인 성 명
 주 소

국 선 대 리 인 성 명
 주 소

위 심판사건에 관한 국선대리인이 「특허심판원 국선대리인의 선임 및 운영에 관한 규칙」 제3조제1항에 해당되는 것이 인정되므로, 국선대리인 선임을 취소합니다.

특허심판원장

[별지 제5호 서식] 국선대리인 선임 취소 불승인 통지서

특 허 심 판 원
국선대리인 선임 취소 불승인 통지서

심 판 번 호
사 건 의 표 시

신 청 인 성 명
 주 소

대 리 인 성 명
 주 소

위 심판사건에 관한 신청인의 국선대리인 선임 취소 신청에 대하여 「특허심판원 국선대리인의 선임 및 운영에 관한 규칙」 제3조제1항에 해당됨을 확인할 수 없으므로, 국선대리인 선임 취소 신청을 불승인 합니다.

특허심판원장

전자문서 이용가능

【서류명】 국선대리인 사임 신청서

【심판번호】

【제출인】

【성명(명칭)】

【대리인번호】

【사임사유】

- ☐ 질병 또는 장기 여행으로 인하여 국선대리인의 직무를 수행하기 어려운 경우
- ☐ 신청인, 그 밖의 관계인으로부터 부당한 대우나 요구를 받아 국선대리인으로서 공정한 업무를 수행하기 어려운 경우
- ☐ 그 밖에 국선대리인으로서의 직무를 수행할 수 없다고 인정할 만한 상당한 사유가 있는 경우(사유:)

【취지】 위와 같이 국선대리인 사임을 신청합니다.

제출인

(서명 또는 인)

【첨부서류】 1. 사임사유를 입증하는 서류 1통.

[별지 제7호 서식] 국선대리인 사임 허가 통지서

특 허 심 판 원
국선대리인 사임 허가 통지서

심 판 번 호
사 건 의 표 시

신 청 인 성 명
주 소

대 리 인 성 명
주 소

국 선 대 리 인 성 명
주 소

위 심판사건에 관한 국선대리인의 사임 신청에 대하여, 「특허심판원 국선대리인의 선임 및 운영에 관한 규칙」 제3조제2항에 해당되는 것이 인정되므로 사임 허가를 통지합니다.

특허심판원장

[별지 제8호 서식] 국선대리인 사임 불승인 통지서

특 허 심 판 원
국선대리인 사임 불승인 통지서

심 판 번 호
사 건 의 표 시

국 선 대 리 인 성 명
 주 소

위 심판사건에 관한 신청인의 국선대리인 사임 신청에 대하여 「특허심판원 국선대리인의 선임 및 운영에 관한 규칙」 제3조제2항에 해당됨을 확인할 수 없으므로, 국선대리인 사임 신청을 불승인 합니다.

특허심판원장

[별지 제9호 서식] 국선대리인 선임 예정자 명부

국선대리인 선임예정자 명부

특허심판원

[illegible]

[별지 제10호 서식] 삭제

국선대리인 만족도 조사표

사건번호			
대리인	성 명		
	소 속		
조사항목	만족도 점수	조사자	
		주심 심판관	당사자
가. 전문성	① 미흡, ② 보통, ③ 우수		
나. 친절도	① 미흡, ② 보통, ③ 우수		
다. 사건해결 노력정도	① 미흡, ② 보통, ③ 우수		
	계		
총 계			
20 . . .			
		주심 심판관	(서명)
		신청인	(서명)

※ <당사자의 만족도 조사관련>

- 구술심리(설명회)가 개최되지 않으면 신청인의 서명은 생략가능하며, 담당 직원은 유선으로 심리종결 전 확인하여 점수를 기재하고 당사자 서명란에 통화일시 기재